EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

REPUBLICANOS, Diretório Nacional de Partido Político/pessoa jurídica de direito privado (Doc. Anexo nº 02, 02-A e 02-B), possuidor do CNPJ/MF nº 07.665.132/0001-81 (Doc. Anexo nº 03), com sede na SEPS 713/913 – Bloco E – Salas 301 e 401 (3º e 4º Andares) – Ed. CNC Trade – Bairro: Asa Sul – Brasília-DF – CEP: 70.390-135 – Telefone: (61) 3366-3986, na pessoa do presidente do diretório nacional (Doc. Anexo nº 04), o Dr. Marcos Antônio Pereira, brasileiro, casado, natural da cidade de Linhares-ES, advogado, Deputado Federal (Republicanos-SP), portador da carteira da OAB-SP nº 246.100 e da carteira da OAB-DF nº 38.830 e do título de eleitor nº 105.842.830.345, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados e procuradores (Doc. Anexo nº 01), os Senhores Flávio Eduardo Wanderley Britto, portador da carteira da OAB-DF nº 15.079; Carla de Oliveira Rodrigues, portadora da carteira da OAB-DF nº 33.657; Gustavo Luiz Simões, portador da carteira da OAB-DF nº 33.658 e Chayanny Leite Neves, portadora da carteira da OAB-DF nº 61.439; todos com escritório profissional no SBN – Quadra 02 – Bloco " J " – Salas 901 / 902 – Ed. Eng. Paulo Maurício – Asa Norte – Brasília – DF; Emerson Ronald Gonçalves Machado, portador da carteira da OAB-SC nº 18.691 e Fernando Rodrigues Silva, portador da carteira da OAB-SC nº 16.724, ambos com escritório profissional na Avenida Professor Othon Gama D'Eça nº 900 – Loja 09 – Bairro: Centro – Florianópolis-SC – CEP: 88015-240, com fundamento no inciso VI do art. 85 da Constituição Estadual, correspondente ao inciso IX do art. 103 da Constituição Federal, bem como no inc. VI do art. 2º da Lei n. 12.069/01 do Estado de Santa Catarina e artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, 22, XXVII, 37, inciso XXI, 62, 173 e 220 da Constituição Federal, ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 17.757, de 17 de julho de 2019, do Estado de Santa Catarina, que AUTORIZA "o uso de meio eletrônico para publicação, tramitação e comunicação de processos, peças e atos públicos e privados, administrativos e judiciais através de sítios eletrônicos veiculados sob a responsabilidade de empresas jornalísticas devidamente registradas na forma da lei e que editem jornal digital periodicamente."

No §4 da respectiva lei, há de forma expressa, que as publicações será disponibilizadas" sem custos", através de espaços criados especialmente dentro do site eletrônico onde será veiculado o jornal digital.

Acerca da possibilidade de veiculação sem custos, é que se opões a peticionária.

Temos assim, dois trechos absolutamente inconstitucionais na referida Lei, aquele que dá exclusividade a empresas jornalísticas registradas no Estado, e o ponto que faz referência a que a publicação não tenha custo.

Confira-se, a propósito, o teor do diploma impugnado:

Lei Nº 17757 DE 17/07/2019

> *Estabelece normas para publicação, tramitação e comunicação de processos, peças e atos públicos e privados, administrativos e judiciais através de sítios eletrônicos veiculados sob a responsabilidade de empresas jornalísticas no Estado de Santa Catarina, e adota outras providências.*
>
> O Governador do Estado de Santa Catarina
>
> Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
>
> Art. 1º Fica autorizado no Estado de Santa Catarina o uso de meio eletrônico para publicação, tramitação e comunicação de processos, peças e atos públicos e privados, administrativos e judiciais através de

sítios eletrônicos veiculados sob a responsabilidade **de empresas jornalísticas devidamente registradas na forma da lei e que editem jornal digital periodicamente**. (GRIFO NOSSO)

§ 1º O uso de meio eletrônico para publicação, tramitação e comunicação de processos, peças e atos públicos e privados, administrativos e judiciais através de sítios eletrônicos previsto nesta Lei, dará publicidade ao ato, no que couber, para todos os fins legais.

§ 2º O acesso às publicações eletrônicas previstos nesta Lei não poderá ser por meio da utilização de recursos tecnológicos sofisticados que possam dificultar ou limitar o acesso público.

§ 3º O jornal digital deverá estar hospedado em endereço de fácil acesso na internet e amplamente divulgado junto à população.

§ 4º As publicações eletrônicas de que trata o caput deste artigo, poderão ser consultadas pelo público em geral **sem custos**, através de espaços criados especialmente dentro do site ou sítio eletrônico onde será veiculado o jornal digital.(GRIFO NOSSO)

Art. 2º Para efeito desta Lei, considera-se:

I - meio eletrônico: página ou conjunto de páginas da internet com informação diversa, acessível através de computador ou de outro meio eletrônico;

II - sítio eletrônico ou site : local na internet identificado por um nome de domínio, constituído por uma ou mais páginas de hipertexto, que podem conter textos, gráficos e informações em multimídia. Sinônimo de localidade;

III - internet: é o conjunto de redes de computadores que, espalhados por todas as regiões do planeta, trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum;

IV - rede: conjunto de computadores interligados, compartilhando um conjunto de serviços;

V - domínio: é um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores, departamentos ou organizações na rede internet;

VI - jornal digital: meio eletrônico no qual serão veiculadas as publicações digitais previstas no art. 1º desta Lei.

Art. 3º As publicações no jornal digital de que trata esta Lei terão sua autenticidade, validade jurídica e integridade asseguradas pela certificação digital ICP Brasil Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, proveniente de Autoridade Certificadora Raiz, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), vinculado à Casa Civil da Presidência da República.

Art. 4º O disposto nesta Lei não se aplica aos casos em que legislação específica para a validade do ato exigir, pelo meio eletrônico ou não, a publicação no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado e dos Municípios, ou naqueles que veiculem atos exclusivos dos órgãos judiciários.

Art. 5º As publicações previstas no art. 1º desta Lei, após serem veiculadas no jornal digital, não poderão sofrer modificações ou supressões.

Parágrafo único. Eventuais retificações de atos já publicados deverão constar em nova publicação e com referência expressa, precedida de ementa explicativa, do que foi retificado.

Art. 6º O Poder Executivo, com base nas legislações federal e estadual, poderá regulamentar, através de decreto, a organização do serviço de divulgação, publicação, tramitação e comunicação de processos, peças e atos públicos e privados, administrativos e judiciais pelo meio eletrônico, na forma autorizada por esta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 17 de julho de 2019.
CARLOS MOISÉS DA SILVA
Douglas Borba
Jorge Eduardo Tasca

Ocorre que anteriormente a publicação da Lei, os atos administrativos eram publicados em periódicos físicos e na imprensa oficial.

Com relação aos periódicos não oficiais, não havia qualquer referência a que fossem oferecidos sem custo, tampouco havia obrigação de serem feitos tão somente em empresas jornalísticas.

Sabe-se que existem um número infinito de órgãos de divulgação não jornalísticos e com acesso amplo a maioria da população.

Estes meios, vendem o espaço e os divulgam àqueles que tem interesse pelas matérias disponibilizadas, sem que, contudo, se tratem de empresas jornalísticas.

Jamais houve limitação as publicações para que fossem feitas em empresas cujo cunho seja eminentemente jornalístico, bastando, por exemplo, ser de grande circulação.

Antevemos que a pretensão da lei, é apunhalar as modalidades de informação via WEB, fechando o mercado somente às empresas jornalísticas, em evidente quebra da isonomia comercial.

Questiona-se aqui, o porquê da inclusão no texto legal, da exclusividade de empresas jornalísticas?

Por que não deixar a escolha da administração, a publicação em sítios que tenham o maior acesso possível dentro do público alvo da publicação?

Estaria a administração advogando em favor das empresas jornalísticas, direcionando as publicações?

São perguntas ainda sem respostas claras.

Por exemplo, se a publicação é relevante para um público "ligado a saúde", por que não permitir que a administração opte por contratar o periódico da associação dos médicos, enfermeiros ou afins, para que o acesso seja feito pelos interessados dentro sitio eletrônico da própria classe?

Diz-se isso sobre a saúde apenas como exemplo, já que pode ser relacionada a qualquer categoria.

Ademais, a publicação em sítios da internet, não elide a administração das publicações em meios oficiais, sendo a publicação dos sítios, acessório ao principal, é um complemente as publicações oficiais.

Reiteramos, ao que parece, há uma intenção de direcionamento da verba pública aos **veículos jornalísticos.**

Não menos importante, sabemos que sítios, tem conteúdos fechados, direcionados a seus assinantes, de matérias ligadas diretamente ao interesse daqueles que procuram o sítio ou portal.

No mesmo exemplo acima, a matéria destinada a profissionais da saúde, além de ser divulgada na imprensa oficial, pode e deve ser publicada no sitio de acesso restrito aos associados, eis que é um meio de busca daqueles que efetivamente tem interesse e são afetados pelas publicações.

A liberação para publicação em sites pagos, cujo acesso é restrito a assinantes, faz com que a publicação chegue ao público alvo, tendo na publicação dos sítios oficiais o acesso amplo, e em sítios pagos, acesso diretamente a classe interessada.

Impor aos periódicos, jornalístico ou não, a abertura da publicação ao grande público sem custo, viola o princípio da livre iniciativa, fere a livre concorrência e direciona recursos públicos a meia dúzia de sites jornalísticos eventualmente desconhecidos, com alcance duvidoso e audiência imprecisa.

Nos dias atuais, sabemos que a mídia impressa tem perdido espaço, e que na mídia eletrônica, sítios da internet, as buscas são relacionadas ao interesse pessoal, sem que sejam feitas de forma exclusiva em sítios jornalísticos.

Aliás, não se sabe quais ou quantos são os sítios jornalísticos devidamente registrados e que editem periódicos no Estado de Santa Catarina, que dá azo a entendimento de direcionamento das publicações a poucas entidades.

O que temos é uma absoluta inconstitucionalidade da lei ora atacada.

É a breve síntese dos fatos.

DA LEGITIMIDADE ATIVA

A grei arguente é partido político com representação no Congresso Nacional.

Sua bancada, como é público e notório e, nessa condição, dispensa prova, na forma do art. 374, I, do CPC, é composta pelos seguintes parlamentares:

Deputada Aline Gurgel	REPUBLICANOS	AP
Deputado Amaro Neto	REPUBLICANOS	ES
Deputado Aroldo Martins	REPUBLICANOS	PR
Deputado Benes Leocádio	REPUBLICANOS	RN
Deputado Capitão Alberto Neto	REPUBLICANOS	AM
Deputado Carlos Gomes	REPUBLICANOS	RS
Deputado Celso Russomanno	REPUBLICANOS	SP
Deputado Dr. Gonçalo	REPUBLICANOS	MA
Deputado Gilberto Abramo	REPUBLICANOS	MG
Deputado Hélio Costa	REPUBLICANOS	SC
Deputado Hugo Motta	REPUBLICANOS	PB
Deputado Jhonatan De Jesus	REPUBLICANOS	RR
Deputado João Campos	REPUBLICANOS	GO
Deputado João Roma	REPUBLICANOS	BA
Deputado Jorge Braz	REPUBLICANOS	RJ
Deputado Julio Cesar Ribeiro	REPUBLICANOS	DF
Deputado Lafayette De Andrada	REPUBLICANOS	MG
Deputado Luizão Goulart	REPUBLICANOS	PR
Deputado Manuel Marcos	REPUBLICANOS	AC
Deputado Márcio Marinho	REPUBLICANOS	BA
Deputado Marcos Pereira	REPUBLICANOS	SP
Deputada Maria Rosas	REPUBLICANOS	SP
Senador Mecias De Jesus	REPUBLICANOS	RR
Deputado Milton Vieira	REPUBLICANOS	SP
Deputado Ossesio Silva	REPUBLICANOS	PE
Deputado Roberto Alves	REPUBLICANOS	SP

Deputada Rosangela Gomes	REPUBLICANOS	RJ
Deputado Severino Pessoa	REPUBLICANOS	AL
Deputado Silas Câmara	REPUBLICANOS	AM
Deputado Silvio Costa Filho	REPUBLICANOS	PE
Deputado Vavá Martins	REPUBLICANOS	PA
Deputado Vinicius Carvalho	REPUBLICANOS	SP

Desse modo, na forma do artigo 2º, VIII, da Lei nº 9.868, de 1999, c/c artigo 103, VIII, da Constituição, é parte legítima para propor a presente ação.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o partido político com representação no Congresso acional possui legitimidade universal para o ajuizamento de ações do controle concentrado de constitucionalidade, não havendo necessidade de se avaliar a pertinência temática:

> E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PARTIDO POLÍTICO - PERTINENCIA TEMATICA - INEXIGIBILIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA AMPLA DAS AGREMIAÇÕES PARTIDARIAS NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - A POSIÇÃO INSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLITICOS NO SISTEMA NORMATIVO DA CONSTITUIÇÃO - REPRESENTAÇÃO

PROCESSUAL DOS PARTIDOS POLITICOS NAS AÇÕES DIRETAS -SERVIDOR PÚBLICO E EQUIPARAÇÃO REMUNERATORIA - INOCORRENCIA DE TRANSGRESSAO CONSTITUCIONAL - LEI ESTADUAL QUE CONTEM MATÉRIA ESTRANHA AQUELA ENUNCIADA EM SUA EMENTA - SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MORALIDADE - INOCORRENCIA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. PARTIDO POLÍTICO E PERTINENCIA TEMATICA NAS AÇÕES DIRETAS: **Os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional acham-se incluídos, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol daqueles que possuem legitimação ativa universal, gozando, em consequência, da ampla prerrogativa de impugnarem qualquer ato normativo do Poder Público, independentemente de seu conteúdo material**. A posição institucional dos Partidos Políticos no sistema consagrado pela Constituição do Brasil confere-lhes o poder-dever de, mediante instauração do controle abstrato de constitucionalidade perante o STF, zelarem tanto pela preservação da supremacia normativa da Carta Politica quanto pela defesa da integridade jurídica do ordenamento consubstanciado na Lei Fundamental da Republica. A essencialidade dos partidos políticos, no Estado de Direito, tanto mais se acentua quando se tem em consideração que representam eles um instrumento decisivo na concretização do princípio democrático e exprimem, na perspectiva

do contexto histórico que conduziu a sua formação e institucionalização, um dos meios fundamentais no processo de legitimação do poder estatal, na exata medida em que o Povo - fonte de que emana a soberania nacional - tem, nessas agremiações, o veículo necessário ao desempenho das funções de regência politica do Estado. O reconhecimento da legitimidade ativa das agremiações partidárias para a instauração do controle normativo abstrato, sem as restrições decorrentes do vinculo de pertinencia tematica, constitui natural derivação da propria natureza e dos fins institucionais que justificam a existência, em nosso sistema normativo, dos Partidos Politicos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal erigiu o vinculo de pertinencia tematica a condição objetiva de requisito qualificador da propria legitimidade ativa ad causam do Autor, somente naquelas hipóteses de ação direta ajuizada por confederações sindicais, por entidades de classe de âmbito nacional, por Mesas das Assembléias Legislativas estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, finalmente, por Governadores dos Estados-membros e do Distrito Federal. Precedentes. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO PARTIDO POLÍTICO NA AÇÃO DIRETA: O Partido Político, nas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, e representado pelo Presidente de seu Diretorio Nacional, independentemente de previa audiencia de qualquer outra instância partidaria, exceto na hipótese de existir prescrição de ordem legal ou de caráter estatutario dispondo em sentido diverso. SERVIDOR PÚBLICO E EQUIPARAÇÃO REMUNERATORIA: A outorga, em

norma legal que a tenha concedido não viabilize majorações automáticas pertinentes a benefícios futuros. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, atenta ao postulado constitucional que veda equiparações e vinculações no serviço público, tem repelido a legislação comum, sempre que esta permitir que futuros aumentos em favor de determinada categoria funcional repercutam, de modo instantaneo, necessario e automático, sobre a remuneração devida a outra fração do funcionalismo público, independentemente de lei especifica que os autorize. DIVERGENCIA ENTRE O CONTEUDO DA LEI E O ENUNCIADO CONSTANTE DE SUA EMENTA: A lei que veicula matéria estranha ao enunciado constante de sua ementa não ofende qualquer postulado inscrito na Constituição e nem vulnera qualquer princípio inerente ao processo legislativo. Inexistência, no vigente sistema de direito constitucional positivo brasileiro, de regra idêntica a consagrada pelo art. 49 da revogada Constituição Federal de 1934.
(ADI 1096 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/1995, DJ 22-09-1995 PP-30589 EMENT VOL-01801-01 PP-00085)

DA VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO, À TRANSPARÊNCIA E À AMPLA CONCORRÊNCIA

A Constituição consagra, em seu art. 37, que trata da Administração Pública, expressa o princípio da publicidade como amplo e irrestrito.

O princípio da publicidade tem a finalidade de impedir o ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam. Portanto, a administração pública tem o dever de respeitar o princípio da publicidade, sem limitação a um ou outro órgão de divulgação, devendo sempre e necessariamente, ser levado ao maior numero de interessados possível.

O artigo 5º, XXXIII, afirma em quais hipóteses o princípio da publicidade nas informações de interesse coletivo pode ser afastado: informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Segundo preceitua Hely Lopes Meirelles, ao tratar os princípios norteadores da Administração Pública:

> ...a publicidade, como princípio de administração pública, abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como também de propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos concluídos e em formação, os processos em andamento, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes. Tudo isto é papel ou documento público que pode ser examinado na repartição por qualquer interessado.

Destaca-se que a divulgação das informações relativas aos atos públicos que exigem publicidade, deve ser feita de forma ordeira e ampla, sem direcionamento, com custo para o erário que tem dotação para este instituto, conforme dispõe o inciso IV do §1º do art. 8º da Lei de Acesso à Informação, o que visa garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º. Portanto, a referida legislação disciplina acerca do acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo.

Em seus arts. 5º e 8º, a LAI prevê o dever do Estado de garantir o acesso à informação por meio de procedimentos objetivos e ágeis, o que, atualmente, deve ser feito através de todos os meios disponíveis e, obrigatoriamente, em sítios da internet, contudo, sem direcionamento ou imposição de regras restritivas aos meios de divulgação:

> Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
>
> (...)
>
> § 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

Uma importante diretriz apresentada pela LAI é que, de acordo com o inciso I do art. 3º, os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação, observando-se que a publicidade é o preceito geral enquanto o sigilo é exceção.

Contudo, não há qualquer referência a obrigatoriedade de os sítios, serem jornalísticos, tampouco com conteúdo aberto.

Nessa esfera, é importante consignar ainda que o direito à informação, como substrato da transparência, impõe que o Estado oportunize de forma mais ampla o

recebimento das mensagens pelos potenciais participantes do contexto, dando "a Cesar o que é de Cesar", fazendo a informação chegar ao público específico e interessado na informação.

Este é também o entendimento de inúmeros tratados, conforme excertos abaixo:

Declaração Universal dos Direitos Humanos: Artigo XIX Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras";

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos: "Artigo 19. [...]. 2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha";

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Decreto nº 5.697, de 2006, arts. 10 e 13): "Tendo em conta a necessidade de combater a corrupção, cada Estado-parte em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, adotará medidas que sejam necessárias para aumentar a transparência em sua administração pública, (...) procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do público em geral obter (...) informações sobre a organização, funcionamento e processos decisórios de sua administração pública (...)";

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) (art. 13 - liberdade de pensamento e de expressão): "1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha."

Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão: "4. O acesso à informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. Os Estados estão obrigados a garantir o exercício desse direito. Este princípio só admite limitações excepcionais que devem estar previamente estabelecidas em lei para o caso de existência de perigo real e iminente que ameace a segurança nacional em sociedades democráticas."

Vem corroborar com esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ESPECIAL. VIA INADEQUADA. LICITAÇÕES. PROCEDIMENTO DE CONVITE DIRECIONADO, SEM PUBLICIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. ART. 334, INCS. I E IV, DO CPC. FATO NOTÓRIO SEGUNDO REGRAS DE EXPERIÊNCIA ORDINÁRIAS E SOBRE O QUAL MILITA PRESUNÇÃO LEGAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei Maior, cabendo tal dever ao Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não se pode conhecer da dita ofensa ao art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição da República vigente. Precedentes.

2. O prejuízo ao erario, na espécie (irregularidade em procedimento licitatório), que geraria a lesividade apta a ensejar a ação popular é in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta (**no caso, em razão da ausência de publicidade, houve direcionamento da licitação na modalidade convite a três empresas específicas**).

3. Além disto, conforme o art. 334, incs. I e IV, independem de prova os fatos notórios e aqueles em razão dos quais militam presunções legais ou de veracidade.

4. Evidente que, segundo as regras de experiência ordinárias (ainda mais levando em conta tratar-se, na espécie, de administradores públicos), **o direcionamento de licitações, sem a devida publicidade, levará à contratação de propostas eventualmente superfaturadas** (salvo nos casos em que não existem outras partes capazes de oferecerem os mesmos produtos e/ou serviços).

5. Não fosse isto bastante, toda a sistemática legal colocada na Lei n. 8.666/93 baseia-se na presunção de que a obediência aos seus ditames garantirá a escolha da melhor proposta em ambiente de igualdade de condições.

6. Desta forma, **milita em favor da necessidade de publicidade precedente à contratação mediante convite** (que se alcança mediante, por exemplo, a fixação da cópia do instrumento convocatório em locais públicos) **a presunção de que, na sua ausência, a proposta contratada não será a economicamente mais viável e menos dispendiosa, daí porque o prejuízo ao erário é notório.**

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(REsp 1,190,189/SP, 2ª T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 10.08.2010, DJe de 10.09.2010)

Nesse sentido, observa-se que a decisão de limitar as publicações aos sítios jornalísticos, obsta a ampla divulgação dos atos administrativos, o que viola os princípios da isonomia e da competitividade.

Destarte, mostra-se necessário que os atos realizados pelo ente público, estejam à disposição do cidadão da forma mais eficaz possível, para o todo, e também para aqueles que tem interesse direto.

Assim, é inadmissível que a divulgação de tais informações se dê parcialmente, ou seja, somente em sítios de empresas jornalísticas

Tal conduta viola princípios constitucionais basilares que devem ser respeitados dentro de uma democracia, como o princípio da publicidade e da transparência.

Cabe destacar, ainda, o importante papel do acesso à informação no combate à corrupção. Não é sem razão que a ampliação dos meio de garantia do direito à informação estão inseridos na Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.697, de 2006.

Desse modo, reduzir o acesso dos cidadãos às informações da administração pública, vai de encontro também aos compromissos de combate à corrupção assumidos pelo Brasil. Então, pelas razões já expostas, urge a necessidade de manifestação do Poder Judiciário frente à comprovada ausência de transparência na utilização do bem público, configurando evidente violação não só ao princípio da publicidade e da transparência, como, igualmente, ao princípio da ampla concorrência.

DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Os preceitos fundamentais da liberdade de expressão, liberdade de informação e liberdade de imprensa estão previstos nos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal:

> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
>
> ...
>
> IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
>
> ...
>
> IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
>
> ...
>
> XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
>
> ...
>
> **Art. 220.** A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Além disso, possuem respaldo em atos internacionais dos quais o Brasil é signatário, entre os quais destacamos o artigo 13 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos:

> Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão
>
> 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.
>
> 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:
>
> a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

> b. proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas
>
> 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões.
> 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.
> 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.

Outro instrumento é a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, cujo preâmbulo destaca:

> **REAFIRMANDO** a necessidade de assegurar no hemisfério o respeito e a plena vigência das liberdades individuais e os direitos fundamentais dos seres humanos por meio de um estado de direito;
>
> **CONSCIENTES** de que a consolidação e o desenvolvimento da democracia dependem da existência de liberdade de expressão;
>
> **PERSUADIDOS** de que o direito à liberdade de expressão é essencial para o desenvolvimento do conhecimento e do entendimento entre os povos, que conduzirão a uma verdadeira compreensão e cooperação entre as nações do hemisfério;
>
> **CONVENCIDOS** de que, quando se impede o livre debate de ideias e opiniões, se limita a liberdade de expressão e o efetivo desenvolvimento do processo democrático;
>
> **CONVENCIDOS** de que, garantindo o direito ao acesso a informações em poder do Estado, se consegue uma maior transparência nos atos do governo, assegurando-se as instituições democráticas;
>
> **RECORDANDO** que a liberdade de expressão é um direito fundamental reconhecido na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, na Declaração Universal de Direitos Humanos, na Resolução 59(I) da Assembleia Geral das Nações Unidas, na

Resolução 104 adotada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e em outros instrumentos internacionais e constituições nacionais;

RECONHECENDO que os princípios do Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos representam o marco legal a que se encontram sujeitos os Estados Membros da Organização dos Estados Americanos;

REAFIRMANDO o Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que estabelece que o direito à liberdade de expressão compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias sem consideração de fronteiras e por qualquer meio de transmissão;

CONSIDERANDO a importância da liberdade de expressão para o desenvolvimento e a proteção dos direitos humanos, o papel fundamental que lhe atribui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o pleno apoio com que contou a criação da Relatoria para a Liberdade de Expressão, como instrumento fundamental para a proteção deste direito no hemisfério, na Cúpula das Américas realizada em Santiago do Chile;

RECONHECENDO que a liberdade de imprensa é essencial para a realização do pleno e efetivo exercício da liberdade de expressão e instrumento indispensável para o funcionamento da democracia representativa, mediante a qual os cidadãos exercem seu direito a receber, divulgar e buscar informação;

REAFIRMANDO que os princípios da Declaração de Chapultepec constituem um documento básico que contempla as garantias e a defesa da liberdade de expressão, a liberdade e a independência da imprensa e o direito à informação;

CONSIDERANDO que a liberdade de expressão não é uma concessão dos Estados, mas um direito fundamental;

RECONHECENDO a necessidade de proteger efetivamente a liberdade de expressão nas Américas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em respaldo à Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, adota a seguinte Declaração de Princípios:

O direito de ser informado depende, em grande parte, da origem da fonte de informação, que não é necessariamente, órgãos jornalísticos.

Vale ressaltar trechos do voto do Ministro Gilmar Mendes, ao deferir cautelar na ADPF 601:

> No caso, o preceito fundamental cujo descumprimento se argui é o direito fundamental à liberdade de expressão, liberdade de informação e liberdade de imprensa (art. 5º, incisos IV e IX e art. manutenção previsto constituem as bases do Estado de Direito. A relevância desses direitos encontra-se estabelecida na própria jurisprudência desta Corte, que tratou do tema em inúmeros precedentes de controle concentrado ou difuso, como a ADPF 130, o RE 511.961, a Rcl. 21504, o Inq 870, a Rcl 19.464, dentre tantos outros. [...] Além da força normativa que o texto constitucional atribui à liberdade de expressão e de imprensa, essas garantias encontram-se albergadas por instrumentos de proteção internacional de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. A Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, promulgada pela III Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, contempla que a liberdade de imprensa inclui o direito à liberdade de opinião e expressão, bem como o direito de "procurar, receber e transmitir independentemente de fronteiras" (art. 19). A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como o Pacto de San José da Costa Rica, internalizada no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 678/1992, liberdade de pensamento e de expressão "compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artísticas, ou por qualquer outro processo de sua escolha" (art. 13). [...] Na nova ordem constitucional, a proteção à liberdade de expressão implica a garantia

> da atuação livre e desimpedida daqueles que buscam a informação e a divulgam visando à satisfação do interesse público. Conforme já ponderei em voto de minha lavra, não há como deixar de reconhecer que "o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada". (RE 511.961, de minha relatoria, j. 17.6.2009, P, DJe 13.11.2009). [...] Outro julgamento paradigmático ocorreu no caso New York Times Co. v. United States (1971), a Suprema Corte norte- americana reconheceu que a liberdade de imprensa se sobrepunha ao interesse do Governo de impedir a divulgação 220 da CF), do pelo instrumentos sistema art. essenciais democrático 1º da à e republicano Constituição própria Federal que pelos documentos secretos vazados à imprensa por um funcionário do Pentágono. Tais documentos (os chamados Pentagon Papers) informações Presidentes norte-americanos. O voto do Justice Black no precedente é marcante ao consagrar que a liberdade de imprensa e de expressão deve ser concebida "para servir aos governados e não aos governantes" ("the press was to serve the governed, not the governors"). A posição prevalecente no julgamento do caso espelhou o entendimento de que "somente uma imprensa livre e sem restrições pode efetivamente expor os atos equivocados dos membros do Estado", traduzindo-se como verdadeira forma de controle social da atuação dos governantes. jornais New York Times e Washington Post de incluíam sigilosas estudos sobre a atuação Guerra de do diversos ex- Vietnã.

Assim, sem maiores delongas teóricas, é evidente o importante papel dos sítios como um todo, não só no direito de informação dos cidadãos, mas, principalmente, no que tange ao controle dos atos estatais.

A internet é uma realidade, e se usada pelo ente estatal de forma ordeira, se transformará na principal ferramenta de publicidade dos atos públicos, contudo, não devemos admitir, a intervenção em favor de conglomerados definidos, devendo ser livre aqueles que desejam se informar.

Impor limitações sobre onde deve ser lançada a informação e impor a empresa comerciais que procedam a liberação sem contraprestação do público, é claramente jogar contra a livre iniciativa.

DA MEDIDA CAUTELAR

Estão presentes os pressupostos para a concessão da Medida Cautelar ora postulada, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868, de 1999. Por um lado, o fumus boni juris está amplamente configurado, diante de todas as razões acima expostas, as quais evidenciam a Lei 17.757/19, violou diversos preceitos fundamentais da Constituição e de atos internacionais dos quais o Brasil é signatário

O periculum in mora, por seu turno, consubstancia-se na vigência da referida Lei, que já produz efeitos desde a publicação.

É preciso agir com rapidez, para impedir que a afronta à Constituição.

Se porventura for considerada incabível a presente ADI, mas admissível a ADPF para impugnação da citada Lei, em vista do princípio da fungibilidade, requer o Arguente, desde já, seja concedida a mesma Medida Cautelar acima vindicada, com fundamento no artigo 5º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999, tendo em vista estarem presentes o requisito de extrema urgência.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, espera a Arguente que este Supremo Tribunal Federal, após a oitiva da autoridade responsável pela edição do ato ora impugnado, bem como da Procuradoria Geral do Estado;

a. A concessão da cautelar requerida, suspendendo os efeitos da Lei 17.757/19, por desrespeitar os artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, 22, XXVII, 37, inciso XXI, 62, 173 e 220 da Constituição Federal, bem como dos atos internacionais mencionados;
b. A oitiva da autoridade responsável pela edição do ato ora impugnado, Excelentíssimo senhor Governador do Estado de Santa Catarina, bem como do Procurador Geral do Estado, no prazo definido na Lei nº 9.868, de 1999
c. O julgamento pela procedência desta ADI, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 17.757/19, por desrespeitar os artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, 22, XXVII, 37, inciso XXI, 62, 173 e 220 da Constituição Federal, bem como dos atos internacionais mencionados;
d. Caso esta egrégia Corte considere incabível a presente ADI, mas repute admissível o ajuizamento de ADPF para impugnação dos referidos dispositivos do ato normativo, requer a Arguente seja a presente recebida e processada como ADPF. Nesta hipótese, requer:

    1 A concessão de medida cautelar pelo relator, ad referendum do Tribunal Pleno, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999;
    2 A oitiva da autoridade responsável pelo ato questionado, Excelentíssimo senhor Governador do Estado de Santa Catarina, bem como do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias, conforme artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.882, de 1999

3 O julgamento pela procedência da ADPF, confirmando a cautelar, para declarar a inconstitucionalidade nos mesmos termos do pedido no item "c", acima

Termos em que pedem o deferimento.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Florianópolis, 18 de fevereiro de 2020.

Assinado digitalmente / E-saj[1]
Emerson Ronald Gonçalves Machado
OAB/SC 18.691

Rol de Documentos:

Doc. 01 - Procuração;
Doc. 02, 02 A, 02 B, 02 C – (Estatuto, Alteração do Estatuto, Resultado da Executiva Nacional, Certidão do TSE)
Doc. 03 – Cartão do CNPJ
Doc. 04 – Relação de parlamentares
Doc. 05 – Texto da Lei 17.757.
Doc. 06 – Diário oficial de 18/07/2019

Machado, Corrêa e Silva
Advogados Associados

EMERSON RONALD GONCALVES MACHADO

2020.02.18 13:52:13 --3

1 Art. 11 DA LEI 11.419/06: Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.